

1510612-49.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Augusto Antonini

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 28ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/08/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALEIVAN LEITE PEREIRA

VISTOS, etc.

ALEIVAN LEITE PEREIRA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 03 de maio de 2.022, por volta das 14:35 horas, na via pública, nas proximidades da Rua ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

28ª Vara Criminal

Av.Dr.Abrão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

1510612-49.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1510612-49.2022.8.26.0228 - Controle nº 532/22

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALEIVAN LEITE PEREIRA

VISTOS, etc.

ALEIVAN LEITE PEREIRA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 03 de maio de 2.022, por volta das 14:35 horas, na via pública, nas proximidades da Rua Ana Asian, altura do nº 10, viela 04, Capão Redondo, nesta capital, trazia consigo 67 (sessenta e sete) porções de maconha), 159 (cento e cinquenta e nove) porções de cocaína, 21 (vinte e uma) pedras de crack e 07 (sete) frascos de lança-perfume, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

O réu foi notificado a apresentar defesa prévia, a qual foi juntada aos autos por

defensora pública.
recebida e o réu citado.

A denúncia foi

Durante a instrução processual foram ouvidas duas testemunhas de acusação e interrogado o réu.

Na fase do art. 402 do CPP nada foi postulado pelas partes.

Em alegações finais, o Dr. Promotor de Justiça pronunciou-se pela procedência da pretensão punitiva, ao passo que o Dr. Defensor Público pugnou pela absolvição, com fundamento na insuficiência de provas, ou, alternativamente, pela desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06.

É o relatório. DECIDO.

A ação é procedente.

Ouvido em juízo, o réu confessou a imputação que lhe é feita, admitindo ter sido abordado por policiais militares na posse de 150 gramas de maconha e 40 a 45 gramas de cocaína, que se destinavam à venda no local dos fatos. Negou portar pedras de crack e vidros de lança perfume. Tais drogas estavam na bolsa que o interrogando tinha pendurada no pescoço.

E sua confissão encontrou pleno respaldo nas demais provas produzidas durante a instrução processual.

Com efeito, os policiais militares José Elton Ribeiro Pereira e Jailson Pimentel de Almeida relataram ao magistrado que se encontravam em patrulhamento de rotina, quando se depararam com o réu parado e em pé na via pública, com uma sacola pendurada no pescoço e ao lado de outro indivíduo também em pé. Com a aproximação policial, o rapaz que acompanhava o denunciado correu a pé e não foi mais encontrado. O réu foi então abordado e revistado, momento em que apreenderam, no interior da sacola que ele tinha pendurada no ombro, as drogas discriminadas na denúncia, um caderno com anotações e certa quantia em dinheiro. Ouviram dele a confissão informal de autoria, no sentido de que vendia entorpecentes naquele local, bem como que o rapaz que correu era um usuário e comprador de entorpecentes. Não conheciam o réu até a data dos fatos, que reconheceram na audiência judicial com 100% de certeza.

E essa foi toda a prova oral produzida durante a instrução processual, que atesta a autoria de forma robusta.

Destaque-se inicialmente que, embora a prova oral decorra exclusivamente da versão daqueles dois policiais militares, a mesma é idônea e digna de crédito, seja porque corrobora a confissão judicial do denunciado, seja porque ambos afirmaram expressamente ao magistrado que sequer o conheciam até a data dos fatos, do que se conclui que não teriam qualquer razão para injustamente incriminá-lo, criando contra Aleivan Leite Pereira uma estória fantasiosa.

Por outro lado, está pacificado o entendimento jurisprudencial no sentido que o depoimento de policiais é válido, salvo se houver nos autos algum elemento de prova que o desmereça, fato inóceno na espécie.

E a se partir da premissa de que aqueles militares relataram os fatos exatamente da forma em que ocorreram, a autoria está plenamente demonstrada.

A uma, porque se encontrava na posse de 07 frascos de lança-perfume, 21 pedras de crack, 67 invólucros de maconha e 159 pinos de cocaína, portanto grande variedade

e quantidade de entorpecentes, sendo inimaginável que pudessem ser utilizados exclusivamente por uma pessoa.

A duas, porque tais entorpecentes estavam individualmente acondicionados em pinos e invólucros, na forma que são preparados à venda, o que consiste em mais um robusto elemento de prova quanto à prática daquele comércio ilegal.

A três, porque confessou ao magistrado que portava as drogas apreendidas para a venda.

A quatro, porque admitiu trabalhar "fazendo bicos", o que nos faz concluir que não teria condição econômica para adquirir, por meios lícitos, toda aquela quantidade de entorpecentes, sugerindo que a tenha recebido gratuitamente, para a venda comissionada.

A cinco, porque tem contra si duas condenações penais definitivas, por receptação e tráfico ilícito de entorpecentes, o que sugere que teria mesmo aptidão moral para a prática dos fatos narrados na denúncia.

Tais ponderações, em conjunto, trazem a certeza de que os entorpecentes apreendidos em poder de Aleivan destinavam-se ao consumo de terceiros.

A materialidade decorre do Auto de Prisão em Flagrante (fls. 01/16), do Auto de Exibição e Apreensão (fls. 12/13) e do Exame Químico-Toxicológico (fls. 144/147), segundo o qual as drogas apreendidas consistiam em "Cocaína", "Tetrahidrocanabinol" e "Tricloroetileno".

Passo a fixar a pena.

Conforme certidões acostadas a fls. 29/32, 148/149 e 151/153, o réu tem contra si duas condenações penais definitivas, por receptação e tráfico ilícito de entorpecentes, cuja pena da mais recente só foi extinta em 22 de novembro de 2017 (fls. 153). Portanto, essa última, mais recente e dentro do lapso temporal previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, incidirá como a circunstância agravante da reincidência, ao passo que a outra, mais antiga, funcionará como a circunstância judicial dos maus antecedentes.

Assim, diante daqueles maus antecedentes e com fundamento no art. 59, caput, do Código Penal e no art. 42 da Lei nº 11.343/06, fixo a pena-base em 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal, ou seja, em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e mais 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, diante do efeito neutralizador entre a circunstância agravante da reincidência e a circunstância atenuante da confissão judicial espontânea, mantenho aquela pena inalterada.

Na terceira fase, por ser reincidente e ostentar maus antecedentes, é incabível o benefício previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, mais precisamente a causa de diminuição de pena de um sexto a dois terços.

Ausentes outras causas modificadoras, torno essa pena definitiva.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva para o fim de condenar ALEIVAN LEITE PEREIRA, Rg. nº 33.224.864-1-SSP/SP, filho de Luiz Pereira de Lima e Martinha Vicente Leite, como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, aplicando-lhe a pena 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e

mais 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, fixado o dia-multa em seu valor unitário mínimo.

Por se tratar de crime equiparado a hediondo, conforme art. 2º da Lei nº 8.072/90, deverão ser observadas as normas previstas em tal diploma legal e também na Lei nº 11.464/07, que alterou alguns dispositivos daquela primeira.

Assim e também por ser reincidente e com maus antecedentes, fixo o regime inicial fechado para o cumprimento da pena privativa de liberdade (art. 2, § 1º, da Lei nº 8.072/90, com a alteração que lhe foi imposta pelo art. 1º da Lei nº 11.464/07).

A esse respeito, deixo de dar aplicação ao disposto no art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.736/12 por entendê-lo inconstitucional.

A uma, porque fere o princípio do juiz natural, na medida em que cabe à Vara de Execução Criminal apreciar a progressão de regime prisional, não possuindo esse juízo, ademais, os elementos necessários para avaliar se o tempo de prisão cumprido até aqui diz respeito a esse ou a outro processo criminal.

A duas, porque viola o princípio da isonomia, na medida em que trata desigualmente réus que praticaram delitos idênticos, quando um deles ficou preso cautelarmente por mais tempo do que o outro.

A três, porque ofende o princípio do livre convencimento motivado do magistrado na sentença, a quem cabe apreciar a justa aplicação da pena.

Outrossim, não poderá recorrer em liberdade, pois vem respondendo preso ao processo, quando se tem entendido ser um contrassenso libertá-lo após a sentença que o condenou, além do que é reincidente e ostenta maus antecedentes, bem como acusado de delito grave, elencado à categoria de hediondo, portanto capaz de causar clamor público, o que revela se encontrarem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Após o trânsito em julgado dessa sentença, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Condeno o réu ao pagamento do valor de 100 (cem) UFESPs, nos termos do art. 4º, § 9º, "a", da Lei Estadual nº 11.608/03, observando-se o disposto no art. 98, § 3º, do CPC, vez que é beneficiário da assistência judiciária gratuita, já que com os interesses patrocinados por defensor público.

Por fim, determino a perda, em favor da União, dos R\$ 28,00 (vinte e oito reais) apreendidos em seu poder (fls. 12), auferidos em razão da prática do tráfico ilícito de entorpecentes, com fundamento no art. 91, inciso II, letra "b", do Código Penal, e art. 63, § 1º, da Lei nº 11.343/06.

P.R.I.C.

São Paulo, 17 de agosto de 2.022.

Augusto Antonini

Juiz de Direito